

TEXTES OFFICIELS

Décret n° 152/PR/MEFBP
du 3 février 2006
portant attributions et organisation
de la direction générale
des douanes et droits indirects

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 715/PR du 4 septembre 2004 fixant
la composition du gouvernement de la République,
ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 18/93 du 13 septembre 1993 portant
statut général de la fonction publique, ensemble
les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant sta-
tut général des fonctionnaires;
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les condi-
tions générales d'emploi des agents contractuels
de l'État, ensemble les textes modificatifs subsé-
quents;
Vu l'acte n° 8/65-UDEAC-3 du 14 décembre 1965
portant code des douanes de l'UDEAC, ensemble
les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement
général sur la comptabilité publique de l'État,
ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 17
novembre 1977 portant attributions et organisation
du ministère de l'économie et des finances,
ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 39/PR/MINECOFIN du 17 janvier
1975 portant attributions et organisation de la
direction générale des douanes et droits indirects;
Vu le décret n° 589/PR/MFPRA/MEFBP-CI du 11
juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'in-
démnité de fonction allouée pour l'exercice de cer-
tains emplois civils de l'État, ensemble les textes
modificatifs subséquents;
Après avis du comité consultatif de la fonction
publique;
Le Conseil d'État consulté;
Le conseil des ministres entendu;

Décret

Article 1^{er} - Le présent décret, pris en application
des dispositions de l'article 143 de la Constitution,
porte attributions et organisation de la direction
générale des douanes et droits indirects, ci-après
désignée la douane.

TITRE I DES ATTRIBUTIONS

Article 2 - La direction générale des douanes et
droits indirects assure, au sein de son ministère de
rattachement, l'élaboration, la mise en œuvre et
l'exécution de la politique douanière du gouverne-
ment. Elle est notamment chargée :

- d'étudier des textes et d'instruire des projets
de textes douaniers de la CEMAC;
- de participer à l'élaboration de la loi de
finances par l'établissement des prévisions des
recettes douanières;
- d'établir et de diffuser, en liaison avec les
autres administrations compétentes, les statis-
tiques douanières et du commerce extérieur ainsi
que les études qui en découlent;
- de participer aux négociations relatives à l'éla-
boration des accords douaniers internationaux.

(à suivre)

Notes :

(1) El Hadj Omar Bongo, président de la Répu-
blique, signant la préface de l'ouvrage sur la pré-
sentation de la charte des investissements en
République gabonaise, ministère de l'économie,
des finances, du budget et de la privatisation.

(2) F. Mengue Me Engouang, *Réflexions sur les
régimes privilégiés du code des investissements au
Gabon*, Le mois en Afrique, juin-juillet 1985, n° 233-
234, page 52. Voir également G. Chambas, *Fiscalité
et développement en Afrique subsaharienne*,
ministère de la coopération française, Economica,
page 123.

(3) Ces données qui ne concernent que le sec-
teur hors pétrole sont loin d'être exhaustives car
elles ne prennent pas en compte l'ensemble des
manques à gagner relatifs à tous les impôts, faute
de politique d'évaluation fiable par l'administration
fiscale.

(4) Les dépenses fiscales désignent l'application
de mesures fiscales par lesquelles l'État renonce
au prélèvement de l'impôt, soit pour des raisons
sociales, soit pour des raisons économiques en
susitant la création des entreprises nouvelles ou
l'extension de celles existantes.

(5) Avant la promulgation de cette charte, deux
textes majeurs régissaient l'investissement au
Gabon. Il s'agissait de la loi n° 7/89 du 6 juillet 1989
portant code des investissements et de la loi n°
1/81 du 8 juin 1981 instituant des mesures adminis-
tratives et financières propres aux petites et
moyennes entreprises.

(6) Voir, pour exemple, le support du séminaire
actualité fiscale du 1^{er} et 3 février 2005, organisé
par le cabinet Fidafrica, page 85.

(7) Voir le support du séminaire sur les avan-
tages fiscaux au profit des entreprises ou les
mesures fiscales incitatives (Libreville, 29
novembre 2005), Experts associés Afrique en par-
tenariat avec la direction générale des impôts et
l'Apip, page 24.

(8) Voir les lois de finances 1997 et 2002 et la loi
de finances rectificative 2000.

(9) Instruction n° 127/98 commentant les nou-
velles dispositions fiscales prévues par la loi de
finances ainsi que leurs modalités d'application.

(10) Article 207 du code de commerce général des
impôts; instruction fiscale n° 120/993.

(11) Cette convention prend effet à la date de la
signature et expire au terme de la concession
minière attribuée, soit le 11 octobre 2032.

(12) L'acte uniforme OHADA portant sur le droit
des sociétés commerciales et du groupement d'in-
térêt économique a abandonné ce terme au profit
de celui de « rémunération des administrateurs ».

(13) Loi de finances rectificative n° 1/2002 du 14
août 2002; *Hebdo-informations* n° 460 du 28 sep-
tembre 2002, page 162.

(14) Article 10 de la loi de finances n° 18/2002
du 23 janvier 2003, *Hebdo-informations* n° 466 du
8-22 février 2003, page 18.

(15) La taxe spéciale immobilière sur les loyers
est due par les personnes physiques ou morales se
livrant à la location de terrains nus ou d'immeubles
bâti affectés à l'habitation ou au fonctionnement
d'entreprise industrielle ou commerciale (article 349
nouveau du code général des impôts). C'est un
impôt sur le revenu à la charge du bailleur, déduc-
tible de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques ou de l'impôt sur les sociétés.

ate, à savoir les opérations d'achats de biens ou
de ventes de produits visés par les arrêtés. L'arrê-
t n° 354/MFEBPP/DGCDI a exclu du champ
d'application de la TVA les sociétés Agrogabon,
osuhio et les sociétés Siaeb et Eauléco
aujourd'hui privatisées. À cet effet, l'instruction n°
28/98/DGCDI du 24 septembre 1998 insiste sur le
fait que les fournisseurs des biens et services fac-
tent la TVA à ces entreprises mais les biens pro-
duits par ces dernières sont facturés aux clients
hors TVA. Il s'agit notamment des produits locaux
vivants : huile, savon, eau Andza, sucre et poulet.
À regard de cette mesure, l'exclusion du champ
d'application de la TVA desdites sociétés entraîne
la facturation hors TVA de la totalité des produits
briqués par elles. En revanche, les produits simi-
laires importés par ces sociétés restent soumis à la
TVA. S'agissant des intrants visés par les arrêtés
dessus, l'instruction n° 128/98/DGCDI rappelle
qu'ils sont importés ou achetés localement en sus-
pension de taxe. Cette suspension entraîne des
conséquences fiscales. À cet effet, l'instruction
rappelle que la suspension de la TVA sur un pro-
duit rendant ce produit hors du champ d'application
de la taxe, la recette y afférente est donc à inclure
au dénominateur du rapport du prorata de déduc-
tion lorsqu'un assujéti réalise des opérations
taxables et non taxables. Le prorata en question
s'applique conformément aux dispositions de
l'article 183 du code général des impôts.

2^e) Les facilités fiscales des entreprises peu-
vent pour l'industrialisation de la filière bois
43. Afin de permettre une meilleure rentabilité
de la forêt gabonaise, second potentiel forestier
de l'Afrique et réel atout économique pour le Gabon,
des dispositions légales ont été prises pour favori-
ser la transformation du bois sur place. C'est l'objet
de l'arrêté n° 331/MEFBP/SG/DGCDI du 25 sep-
tembre 2000 portant mesures d'accompagnement
l'industrialisation de la filière bois. À ce sujet,
l'article premier de l'arrêté prévoit que la taxe sur la
valeur ajoutée à l'importation est suspendue pour
les matériels d'équipement spécifiques à la
transformation des usines de transformation de bois.
Liste des biens dont il s'agit doit être préalablement
présentée à l'administration fiscale avec des
documents de nature à faire connaître l'identité
du bien importé et l'identité de l'importateur qui
doit être exclusivement l'utilisateur du matériel et
non le revendeur de la taxe. Il est précisé que la déci-
sion de suspension de TVA à l'importateur est
prise par la direction générale des impôts sur
la base du rapport du prorata de déduction de la
taxe sur la TVA qui a grevé le matériel d'équipe-
ment acquis localement à l'État neuf peut, sur
demande de l'assujéti à la TVA, donner lieu à un
remboursement de la taxe. Pour cela, le deman-
dant doit avoir été préalablement enregistré en
tant qu'assujéti à la TVA lors de l'acquisition du
matériel en cause.

Il sied de rappeler que la mise en place de
mesures fiscales de faveur répond en définitive au
but d'assurer un développement social et écono-
mique harmonieux du pays. Mais l'ampleur de
l'effort mérite qu'on s'y arrête pour se deman-
der si les fruits tiennent les promesses des fleurs.
Les multiples intérêts en jeu, les textes épar-
pillés, les mesures de faveur et les difficultés
d'application de celles-ci font que les résultats
actuels restent mitigés.

Steve Marian Aliili,
juriste d'affaires, fiscaliste

- d'exercer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la surveillance permanente du territoire douanier;
- de percevoir les droits et taxes inscrits au tarif douanier de la CEMAC;
- de connaître de tout contentieux né de l'application de la législation et de la réglementation douanières;
- de réprimer la fraude douanière et cambiaire;
- de concevoir et de mettre en œuvre la politique informatique de la direction générale des douanes et droits indirects;
- de gérer les instruments de mesure et de veiller à l'application des normes techniques douanières y afférentes;
- d'assurer la gestion du système de dédouanement automatique des marchandises ainsi que la réception des redevances y afférentes;
- d'établir les documents relatifs à l'ensemble des recettes liquidées par les services des douanes;
- de gérer les ressources humaines et les moyens mis à sa disposition;
- de veiller à la formation professionnelle et au perfectionnement des agents des douanes;
- de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels aux activités sociales de la douane ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales émanant de la matière.

La direction générale des douanes et droits indirects peut recevoir du gouvernement toutes missions se rapportant au domaine de ses attributions.

TITRE II

DE L'ORGANISATION

Article 3.- La direction générale des douanes et droits indirects comprend :

- les services centraux,
- les services territoriaux,
- les services extérieurs.

Article 4.- La direction générale des douanes et droits indirects est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux des douanes.

Article 5.- Le directeur général des douanes et droits indirects est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes termes et conditions.

Il est également assisté de chargés d'études nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux des douanes et les administrateurs économiques et financiers titularisés justifiant d'une ancienneté minimum de deux ans.

Le directeur général répartit les attributions des directeurs généraux adjoints et des chargés d'études.

Chapitre premier

Des services centraux

Article 6.- Les services centraux comprennent :

- les directions,
- les services rattachés.

Section 1

Des directions

Article 7.- Les directions comprennent :

- la direction de l'administration centrale,
- la direction du budget et de la comptabilité,
- la direction des instruments de mesure,

- la direction des enquêtes douanières, du contentieux et du renseignement douanier,
- la direction de la législation, des échanges et des relations internationales,
- la direction des régimes économiques et privilégiés,
- la direction des statistiques, des études économiques et de l'informatique.

Sous-section 1

De la direction de l'administration générale

Article 8.- La direction de l'administration générale assure les missions de gestion, de formation et d'évaluation. À ce titre, elle est notamment chargée :

- de mettre en œuvre les objectifs assignés à la direction générale des douanes et des droits indirects et d'en évaluer les résultats;
- de mettre en œuvre la politique mobilière et immobilière;
- d'appliquer la politique de gestion des ressources humaines;
- de piloter les actions de formation.

Article 9.- La direction de l'administration générale comprend :

- le service de gestion des ressources humaines,
- le service de la formation professionnelle,
- le service des affaires sociales,
- le service d'équipement et du matériel.

Article 10.- Le service de gestion des ressources humaines assure la gestion des personnels. À ce titre, il est notamment chargé :

- de centraliser les demandes et propositions des services;
- de procéder aux affectations et mutations;
- de préparer et de suivre les dossiers d'intégration, de titularisation et d'avancement;
- de veiller à la régularité juridique des décisions individuelles;
- de gérer les procédures disciplinaires;
- de prévoir l'évolution des effectifs;
- de planifier le rythme des recrutements;
- de participer à la mise en œuvre de la politique de formation et de perfectionnement du personnel;
- de participer à l'élaboration des textes statutaires.

Article 11.- Le service de la formation professionnelle est notamment chargé :

- de recenser les besoins de formation professionnelle des personnels des douanes;
- de participer à l'élaboration de la politique de formation;
- d'assurer la formation douanière spécifique au centre de formation des douanes, en collaboration avec les autres administrations compétentes;
- de proposer et de mettre en œuvre les plans pluriannuels et annuels de formation initiale, continue ou permanente ainsi que les programmes pédagogiques;
- de suivre l'élaboration et la réalisation des plans régionaux de formation;
- de contrôler l'exécution des plans de formation;
- d'organiser et de superviser les évaluations de formation;
- d'organiser et de suivre les formations dispensées aux opérateurs économiques ou autres organismes;
- de constituer le fichier des formateurs et sa mise à jour;

- d'établir les bilans annuels des actions de formation du centre de formation professionnelle;
- de gérer les formations à l'étranger dans le cadre de programmes de coopération;
- de proposer les axes de coopération en matière de formation avec les opérateurs économiques, les organismes nationaux de formation et les universités;
- de piloter et de mettre à jour les manuels et tous autres documents de formation;
- de gérer la bibliothèque et les centres de formation.

L'organisation et le fonctionnement du centre de formation professionnelle des douanes sont fixés par arrêté du ministre responsable.

Article 12.- Le service des affaires sociales est notamment chargé :

- de gérer et de contrôler les œuvres sociales de la douane;
- de proposer et de mettre en œuvre les mesures à caractère social en faveur du personnel.

Article 13.- Le service d'équipement et du matériel est notamment chargé :

- de la tenue de la comptabilité-matière;
- de la gestion des biens meubles et immeubles de la douane;
- de l'élaboration et du suivi des programmes d'équipement des services;
- de la répartition des moyens de fonctionnement et d'équipement des services.

Sous-section 2

De la direction du budget et de la comptabilité

Article 14.- La direction du budget et de la comptabilité est notamment chargée :

- de préparer le budget et d'en suivre l'exécution;
- de recouvrer les droits et taxes;
- de contrôler la gestion budgétaire et comptable des services des douanes;
- d'assurer la gestion des primes de rendement des agents;
- de recouvrer la rémunération relative à l'utilisation du système informatique et d'en assurer la comptabilité.

Article 15.- La direction du budget et de la comptabilité comprend :

- le service du budget,
- le service de la comptabilité.

Article 16.- Le service du budget est notamment chargé :

- de recenser, d'étudier et de programmer les besoins financiers de la direction générale des douanes et droits indirects;
- de veiller à l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement;
- de préparer les états des primes de rendement des agents.

Article 17.- Le service de la comptabilité est notamment chargé :

- de procéder au contrôle de gestion en matière budgétaire et comptable;
- d'assurer le recouvrement de la rémunération relative à l'utilisation du système informatique et d'en assurer la comptabilité.

Sous-section 3

De la direction des instruments de mesure

Article 18.- La direction des instruments de mesure est notamment chargée :

- d'élaborer et de mettre en œuvre la réglementation relative aux instruments de mesure;

de participer à la définition des normes des instruments de mesure et de pesage au plan national et international;

de contribuer à la lutte contre les infractions en matière d'instruments de mesure et de pesage;

d'assurer la mise en œuvre du dispositif de contrôle relatif aux instruments de mesure et de pesage de toute nature y compris les compteurs d'eau, de gaz et d'énergie électrique;

d'effectuer les travaux métrologiques et de délivrer les certificats y afférents.

Article 19. - La direction des instruments de mesure comprend :

- le service des normes,
- le service technique.

Article 20. - Le service des normes est notamment chargé :

- de veiller à la mise en œuvre de la réglementation des instruments de mesure;
- de rechercher, constater et réprimer les infractions en la matière.

Article 21. - Le service technique est notamment chargé :

- de veiller au suivi des contrôles techniques;
- de procéder à l'étude et à l'approbation des instruments de mesure et de pesage de toute nature.

de veiller au suivi des travaux métrologiques et à la délivrance des certificats y afférents.

Sous-section 4 - De la direction des enquêtes douanières, du contentieux et du renseignement douanier

Article 22. - La direction des enquêtes douanières, du contentieux et du renseignement douanier a pour mission de rechercher et de réprimer la fraude douanière sur toute l'étendue du territoire. A ce titre, elle est notamment chargée :

- d'appliquer la politique de contrôle douanier;
- d'élaborer une stratégie de lutte contre la fraude sous toutes ses formes, ainsi que les trafics illicites;
- d'étudier les mouvements de fraude et de déterminer les moyens les plus adaptés pour les y parvenir;
- de gérer le contentieux douanier;
- de préparer et d'organiser la coopération avec toutes administrations nationales et étrangères dans le domaine de la lutte contre la fraude et les trafics illicites;
- de procéder aux enquêtes et aux recherches de dédouanement sur l'ensemble du territoire;
- d'examiner la régularité et la validité des procès-verbaux, des transactions et des soumissions contentieuses pour l'ensemble des services;
- de diriger l'exercice des poursuites en justice;
- de suivre l'exécution des décisions judiciaires;
- de procéder aux missions de contrôle dans le cadre des accords d'assistance administrative mutuelle internationale;
- de collecter, de classer et de diffuser la documentation de toute nature relative à la lutte contre la fraude douanière;
- de rechercher et de collecter toute information susceptible de renseigner les services des douanes compétents.

Article 23. - La direction des enquêtes douanières, du contentieux et du renseignement douanier comprend :

- le service des enquêtes douanières,
- le service du contentieux et du renseignement douanier.

Article 24. - Le service des enquêtes douanières est notamment chargé :

- d'élaborer les stratégies opérationnelles et d'orienter l'action des services en matière de lutte contre la fraude et les trafics illicites;
- de procéder aux enquêtes et aux recherches de dédouanement sur l'ensemble du territoire national;
- de constater les infractions et de gérer les dossiers contentieux.

Article 25. - Le service du contentieux et du renseignement douanier est notamment chargé :

- de gérer le contentieux douanier;
- de suivre la coopération avec les autres administrations nationales et étrangères dans le domaine de la lutte contre la fraude et les trafics illicites;
- de participer aux missions de contrôle dans le cadre des accords d'assistance administrative mutuelle internationale;
- de collecter, de classer et de diffuser la documentation de toute nature relative à la lutte contre la fraude douanière;
- de mettre en œuvre des actions de recherche et de collecter toute information susceptible de renseigner les services des douanes compétents;
- d'examiner la régularité et la validité des procès-verbaux, des transactions et des soumissions contentieuses pour l'ensemble des services;
- de diligenter les poursuites en justice et de suivre l'exécution des décisions judiciaires.

Sous-section 5 - De la direction de la législation, des échanges et des relations internationales

Article 26. - La direction de la législation, des échanges et des relations internationales est notamment chargée :

- d'étudier, de proposer, de diffuser et de suivre la mise en place des nouvelles réglementations nécessitées par les impératifs économiques nationaux et communautaires, par les restrictions d'ordre public et d'ordre technique;
- d'élaborer la réglementation relative au mouvement et au dédouanement des marchandises, ainsi que celle relative à l'espèce, à la valeur en douane et à l'origine des marchandises;
- de veiller à l'application de la réglementation douanière en vigueur;
- de veiller et de suivre l'application des décisions et de la nomenclature de l'Organisation mondiale douanière et du tarif des douanes de la CEMAC;
- de gérer l'ensemble des textes constituant le droit douanier de façon à rendre leur interprétation correcte et uniforme par l'ensemble des services et par les usagers;
- de suivre l'évolution des règlements tarifaires communautaires et des conventions internationales et de proposer les mesures nécessaires à leur application;
- de suivre toutes questions internationales douanières;
- d'assurer la gestion des régimes de droits suspensifs.

Article 27. - La direction de la législation, des échanges et des relations internationales comprend :

- le service de la législation,
- le service du tarif et de l'origine,
- le service de la valeur,
- le service de la coopération et des relations internationales.

Article 28. - Le service de la législation est notamment chargé :

- de suivre la mise en œuvre des décisions de la CEMAC en matière douanière;
- d'étudier, de proposer, de diffuser et de suivre la mise en place des nouvelles réglementations nécessitées par les impératifs économiques nationaux et communautaires, par les restrictions d'ordre public et d'ordre technique.

Article 29. - Le service du tarif et de l'origine est notamment chargé :

- de veiller à l'application de la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes et du tarif de la CEMAC;
- de suivre l'évolution des règlements tarifaires communautaires et des conventions internationales et de proposer les mesures nécessaires à leur application;
- de suivre les questions relatives à l'origine;
- de statuer sur tout litige relatif à l'espèce et à l'origine.

Article 30. - Le service de la valeur est notamment chargé :

- de veiller à l'application de la réglementation relative à la valeur en douane;
- de statuer sur tout litige relatif à la détermination de la valeur en douane.

Article 31. - Le service de la coopération et des relations internationales est notamment chargé :

- de mettre en œuvre et de suivre la coopération et les relations internationales des douanes gabonaises avec les administrations des douanes étrangères;
- de proposer et de suivre la mise en œuvre de la politique générale de la direction générale des douanes et droits indirects auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales;
- de suivre la mise en œuvre, en collaboration avec les autres administrations compétentes, des accords internationaux en matière commerciale et douanière.

Sous-section 6 - De la direction des régimes économiques et privilégiés

Article 32. - La direction des régimes économiques et privilégiés est notamment chargée :

- de suivre l'évolution des régimes économiques et de la loi de finances;
- d'établir et d'assurer le suivi des réglementations relatives aux différents domaines des contributions indirectes;
- de participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation relative aux transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens;
- de préparer les législations et réglementations applicables aux produits pétroliers et de veiller à leur mise en œuvre;
- d'examiner les dossiers d'agrément aux régimes économiques et privilégiés;
- de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de régimes économiques et privilégiés;
- d'étudier la mise en place de nouveaux régimes économiques;
- d'étudier et d'établir les autorisations donnant droit aux régimes privilégiés, conformément aux conventions et aux accords particuliers qui les régissent.

Article 33. - La direction des régimes économiques et privilégiés comprend :

- le service des droits indirects,
- le service des régimes économiques,
- le service des régimes privilégiés.

Article 34 .- Le service des droits indirects est notamment chargé :

- de suivre toutes questions relatives à la fiscalité et aux droits indirects et de participer à l'élaboration de la loi de finances;
- d'établir et d'assurer le suivi des réglementations relatives aux différents domaines des contributions indirectes.

Article 35 .- Le service des régimes économiques privilégiés est notamment chargé :

- de veiller à l'application de la réglementation relative aux transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens;
- de préparer les législations et réglementations applicables aux produits pétroliers et de veiller à leur mise en œuvre;
- de mener toutes études sur les régimes suspensifs conformément au code des douanes;
- d'examiner les demandes d'agrément aux régimes économiques et privilégiés;
- de veiller à l'application de la législation et de réglementation en matière de régimes économiques et privilégiés;
- d'étudier la mise en place de nouveaux régimes économiques;
- d'étudier et d'établir les autorisations donnant droit aux régimes privilégiés, conformément aux conventions et aux accords particuliers qui les régissent.

Sous-section 7

De la direction des statistiques, des études économiques et de l'informatique

Article 36 .- La direction des statistiques, des études économiques et de l'informatique est notamment chargée :

- de concevoir et de mener, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la réglementation et les études en matière de statistiques du commerce extérieur;
- de centraliser la comptabilité des recettes douanières;
- de procéder à l'établissement des prévisions des recettes douanières de la loi de finances;
- d'assurer le suivi des recettes recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects;
- d'établir des prévisions chiffrées sur la réalisation des programmes;
- d'établir et de diffuser les statistiques du commerce extérieur;
- d'établir, selon la périodicité définie, les commentaires relatifs aux recettes douanières ainsi qu'aux résultats du commerce extérieur;
- d'assurer les mises à jour sur le plan technique des procédures douanières;
- de réaliser, en fonction des besoins de la direction générale, les études douanières, fiscales et économiques nécessaires;
- de définir et de mettre en œuvre la politique informatique des services des douanes;
- d'élaborer le schéma directeur de l'informatique et de définir les méthodes d'organisation de l'informatisation et de la coordination des centres informatiques;
- d'étudier et de proposer les évolutions techniques nécessaires ainsi que les besoins d'extension ou de changement des systèmes informatiques;

- d'assurer la gestion des moyens et des applications informatiques;
- de veiller à la sécurité des matériels et des logiciels.

Article 37 .- La direction des statistiques, des études économiques et de l'informatique comprend :

- le service des statistiques,
- le service des études économiques,
- le service de l'informatique,
- le service des recettes douanières.

Article 38 .- Le service des statistiques est notamment chargé :

- de mettre en œuvre et de mener, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la réglementation et les études en matière de statistiques du commerce extérieur;
- d'établir et de diffuser les statistiques du commerce extérieur;
- d'établir, selon la périodicité définie, les commentaires relatifs aux recettes douanières ainsi qu'aux résultats du commerce extérieur.

Article 39 .- Le service des études économiques est notamment chargé :

- d'assurer les mises à jour sur le plan technique des procédures douanières;
- de réaliser, en fonction des besoins de la direction générale, les études douanières, fiscales et économiques nécessaires;
- de conduire, en liaison avec les autres services, les activités d'étude et de recherche de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 40 .- Le service de l'informatique est notamment chargé :

- d'appliquer la politique informatique des services des douanes;
- de mettre en œuvre le schéma directeur de l'informatique et les méthodes d'organisation de l'informatisation;
- de veiller et de suivre la coordination des centres informatiques;
- de procéder à toutes études et faire toutes propositions sur les évolutions techniques nécessaires ainsi qu'aux besoins d'extension et/ou de changement des systèmes informatiques;
- d'assurer la gestion des moyens et des applications informatiques;
- de suivre les actions de maintenance;
- de veiller à la sécurité des matériels et des logiciels.

Article 41 .- Le service des recettes douanières est notamment chargé :

- de veiller au suivi du recouvrement des droits et taxes;
- de veiller à la gestion des contre-liquidations, des annulations et redressements, des chèques impayés, des chèques du trésor;
- d'assurer le suivi des recettes recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects.

Section 2

Des services rattachés

Article 42 .- Sont rattachés au directeur général des douanes et droits indirects :

- l'inspection des services,
- le secrétariat particulier,
- le service des relations publiques,
- le service central du courrier,
- le service des archives et de la documentation.

Sous-section 1

De l'inspection des services

Article 43 .- Sous l'autorité du directeur général, l'inspection procède dans les domaines administratif, financier, comptable et économique au contrôle des personnels. À ce titre, elle est notamment chargée, conformément aux manuels de procédure en vigueur :

- de mener les missions d'audit et de contrôles périodiques;
- de procéder, en liaison avec les services centraux et autres, aux évaluations et aux expertises sur la fonctionnement et l'organisation des structures douanières;
- de mettre en œuvre des méthodes et instruments d'analyse, de prospective et de contrôle de gestion;
- de contrôler la comptabilité générale.

Article 44 .- L'inspection des services est placée sous l'autorité d'un inspecteur des services, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux.

L'inspecteur des services est classé au groupe 12 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPR/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

Article 45 .- L'inspecteur des services est assisté de cinq inspecteurs itinérants nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux.

Les inspecteurs itinérants sont classés au groupe 13 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPR/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

Sous-section 2 - Du secrétariat particulier

Article 46 .- Le secrétariat particulier comprend :

- une secrétaire particulière,
- deux secrétaires
- un chauffeur et un coursier.

Sous-section 3

De service des relations publiques

Article 47 .- Le service des relations publiques anime la politique de communication de la direction générale des douanes et droits indirects. À ce titre, il est notamment chargé :

- de concevoir et de mettre en œuvre des actions de communication interne et externe aux fins de vulgarisation et de promotion des missions de la direction générale des douanes et droits indirects;
- d'animer les relations avec la presse, d'assurer la publication du rapport d'activité annuel de la direction générale des douanes et droits indirects;
- de rédiger et de publier la revue des douanes et les autres bulletins d'information à diffuser aux personnels de la direction générale des douanes et droits indirects et aux usagers;
- d'administrer le site Internet de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que les supports internes de communication.

Sous-section 4

De service central du courrier

Article 48 .- Le service central du courrier est notamment chargé :

- de la réception, de l'enregistrement et de l'expédition du courrier *départ*;
- du classement et de la tenue des registres du courrier *arrivée* et du courrier *départ*;
- de la tenue et de la gestion de l'ensemble des archives.

Sous-section 5

Du service des archives et de la documentation

Article 49.- Le service des archives et de la documentation est notamment chargé :

- de la conservation et du classement des archives de la douane;
- de la collecte, de la conservation, du classement et de la diffusion des documents nécessaires à l'activité de la douane;
- de la tenue et de la gestion de l'ensemble des archives de la douane;
- de la tenue de la bibliothèque;
- de la gestion du centre de documentation;
- de la mise en œuvre et de la gestion du système d'intranet entre les différents services.

Article 50.- Le service des archives et de la documentation est placé sous l'autorité d'un chef de service, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les fonctionnaires de la catégorie A des posts des archivistes-documentalistes.

Chapitre deuxième

Des services territoriaux

Article 51.- Les services territoriaux assurent le contrôle des opérations commerciales et la surveillance à l'intérieur de leur ressort géographique. Ils sont notamment chargés :

- de procéder au dédouanement des marchandises importées ou exportées;
- de procéder à la vérification différée des déclarations en douane;
- de procéder au contrôle des voyageurs et de leurs bagages;
- d'assurer la police du rayon;
- de veiller à l'application des conventions ayant trait à l'incidence douanière;
- de connaître du contentieux portant sur les contrôles, vérifications et surveillance;
- d'assurer la surveillance permanente du territoire douanier national.

Article 52.- Les services territoriaux comprennent :

- les directions régionales,
- les services de surveillance,
- les bureaux centraux,
- les recettes douanières,
- les bureaux secondaires,
- les postes de douane.

Section 1

Des directions régionales

Article 53.- Outre les attributions mentionnées à l'article 51 ci-dessus, les directions régionales des douanes sont notamment chargées :

- d'appliquer la politique générale de la direction générale des douanes et droits indirects dans les domaines de l'organisation, de la réglementation et de l'administration générale et des instruments de mesure;

- d'assurer la coordination des différents services placés sous leur autorité;

- d'adresser des rapports réguliers au directeur général des douanes et droits indirects relatifs au fonctionnement et aux résultats de leur circonscription;

- de diffuser les informations transmises par la direction générale;

- d'appliquer l'organisation et les règlements des services de surveillance;

- d'appliquer l'organisation et les règlements relatifs au contrôle des marchandises;

- de procéder aux contrôles administratifs et comptables des bureaux et des postes de douane;

- d'exercer les procédures contentieuses dans la limite de leurs compétences;

- de gérer les crédits qui leur sont délégués;

- de préparer les budgets prévisionnels de fonctionnement;

- de gérer les agents placés sous leur autorité;

- de gérer les moyens matériels mis à leur disposition.

Article 54.- Les directions régionales sont placées sous l'autorité de directeurs nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux des douanes.

Les directeurs régionaux des douanes sont les représentants du directeur général dans leurs circonscriptions respectives.

Section 2

Des services de surveillance

Article 55.- Sous l'autorité des directeurs régionaux, les services de surveillance sont notamment chargés :

- d'assurer la protection de l'espace économique national;

- de procéder au contrôle des voyageurs, de leurs bagages et des moyens de transport;

- de procéder au contrôle des marchandises en mouvement;

- de participer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, au contrôle des opérations commerciales ou dans les opérations nécessitant leur intervention.

Article 56.- Les services de surveillance sont placés sous l'autorité de chefs de service de surveillance nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou les inspecteurs centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Section 3

Des bureaux centraux

Article 57.- Sous l'autorité des directeurs régionaux, outre les attributions citées à l'article 51 ci-dessus, les bureaux centraux sont notamment chargés :

- d'appliquer la réglementation douanière en matière de liquidation et de perception des droits et taxes;

- de procéder au contrôle des opérations commerciales, au suivi des acquits à caution et des régimes suspensifs et économiques;

- d'effectuer le contrôle de l'activité des entreprises agréées aux régimes économiques et privilégiés;

- de gérer les ressources humaines et les moyens matériels.

Article 58.- Les bureaux centraux sont placés sous l'autorité de chefs de bureau nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou les inspecteurs centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Section 4

Des recettes douanières

Article 59.- Les recettes douanières sont chargées, au sein des directions régionales de leur ressort, de la perception des droits et taxes.

Elles sont placées sous la responsabilité de receveurs nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou les inspecteurs

centraux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Les receveurs des douanes sont classés au groupe 14 des fonctions du décret n° 580/PA/MFPR/MFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé.

Section 5

Des bureaux secondaires

Article 60.- Sous l'autorité du chef de bureau régional, outre les attributions citées à l'article 51 ci-dessus, les bureaux secondaires sont notamment chargés :

- d'appliquer la réglementation douanière en matière de liquidation et de perception des droits et taxes;

- de procéder au contrôle des opérations d'importation et d'exportation;

- de gérer les ressources humaines et les moyens matériels.

Article 61.- Les bureaux secondaires sont placés sous l'autorité de chefs de bureau nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs des douanes ou les contrôleurs des douanes justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Section 6

Du poste de douanes

Article 62.- Sous l'autorité du chef de service de surveillance, outre les attributions citées à l'article 51 ci-dessus, les postes de douanes assurent notamment la surveillance des frontières et la canalisation du trafic vers les points de dédouanement.

Article 63.- Les postes de douanes sont placés sous l'autorité de chefs de poste nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les contrôleurs et lieutenants, agents de constatation et adjudants des douanes justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Chapitre troisième

Des services extérieurs

Article 64.- Il est créé auprès des missions diplomatiques et consulaires du Gabon à l'étranger des postes d'attachés douaniers.

Article 65.- Sous l'autorité du chef de mission diplomatique et consulaire, l'attaché douanier a pour mission :

- de centraliser et de transmettre à la direction générale des douanes et droits indirects toutes les informations relatives au commerce international;

- de donner toutes les informations nécessaires à une meilleure définition et à une meilleure coordination des actions de lutte contre la fraude douanière et les trafics illicites;

- de donner aux opérateurs économiques de son ressort toutes les informations nécessaires aux échanges économiques;

- d'assurer, le cas échéant, la représentation de l'administration des douanes gabonaises à toutes les rencontres ou réunions internationales organisées dans son ressort;

- d'exécuter les directives et les instructions de sa hiérarchie d'origine.

Article 66.- L'attaché douanier est tenu à l'obligation du secret professionnel et à l'obligation de réserve.

Article 67.- Le poste d'attaché douanier est placé sous l'autorité d'un attaché des douanes nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition

sition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux des douanes, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

L'attaché douanier est classé au groupe 12 des fonctions du décret n° 589/PR/MFPRAMFEBP-CP du 11 juin 1997 susvisé et a, sur le plan protocolaire, rang de conseiller d'ambassade.

Article 68. - L'attaché douanier est un chef de poste des douanes au sein de la mission diplomatique et consulaire.

L'ouverture d'un poste d'attaché douanier et sa composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre responsable et du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 69. - L'attaché douanier et les autres personnels définis conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 ci-dessus bénéficient, durant leur affectation, des droits et avantages de leur corps d'origine ainsi que des mêmes immunités et privilèges que les autres personnels diplomatiques et consulaires.

Article 70. - L'attaché douanier est administrateur des crédits de fonctionnement du poste mis à sa disposition par la direction générale des douanes et droits indirects.

Les dépenses afférentes aux loyers, aux frais médicaux ainsi que celles relatives aux frais de colarité des enfants des personnels du poste sont couvertes par le ministère des finances.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 71. - Sous réserve des dérogations prévues par le présent décret, les directions visées à l'article 7 ci-dessus sont placées sous l'autorité de recteurs nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou les inspecteurs entaux justifiant d'une ancienneté minimum de six ans.

Sous réserve des mêmes dérogations, les services des directions visées à l'article 7 ci-dessus sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou les inspecteurs entaux justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans.

Article 72. - Des textes réglementaires déterminant, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 73. - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 39/PR/MINECOFIN du 17 janvier 1975 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 février 2006

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Jean-François Ntoutoume-Emane

Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances, du budget et de la privatisation
Paul Toungui

Le ministre de la fonction publique,

Le ministre de la réforme administrative
de la modernisation de l'État
Jide Boundono Simangoye

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie
Jean Ping

Décret n° 746/PR/MFPRS du 22 septembre 2005 portant reconnaissance d'utilité publique d'un établissement privé de formation professionnelle

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 715/PR du 4 septembre 2004 fixant la composition du gouvernement de la République;
Vu la loi n° 21/84 du 29 décembre 1984 fixant les règles applicables à l'enseignement privé;
Vu la loi n° 8/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la formation professionnelle;

Vu la loi n° 9/2001 du 12 décembre 2001 portant création du fonds national de la formation professionnelle;

Vu la loi n° 15/2001 du 12 décembre 2001 fixant les principes fondamentaux du service public de l'enseignement et de la formation professionnelle;
Vu l'arrêté n° 619/PR/MTEFP du 25 novembre 1997 portant autorisation d'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle;
Le Conseil d'État consulté;

Le conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1°. - Le présent décret, pris en application des dispositions du titre IV de la loi n° 21/84 du 29 décembre 1984 susvisée, porte reconnaissance d'utilité publique d'un établissement privé laïc de formation professionnelle.

Article 2. - Est reconnu d'utilité publique l'établissement privé laïc de formation professionnelle dénommé "École privée des arts et métiers", fondation David Tamba Na Ngonde, créé le 25 novembre 1997 par arrêté n° 619/PR/MTEFP, sis à Koulamoutou, au quartier Mandji Château, boîte postale 355.

Article 3. - En application des dispositions du titre IV de la loi n° 21/84 du 29 décembre 1984 susvisée, l'École privée des arts et métiers de Koulamoutou, en abrégé EPAM, bénéficie en conséquence de l'aide de l'État.

Article 4. - Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 septembre 2005

El Hadj Omar Bongo Ondimba

Par le président de la République, chef de l'État,

Le premier ministre, chef du gouvernement

Jean-François Ntoutoume-Emane

Le ministre de la formation professionnelle
et de la réinsertion sociale
Bernabé Ndaki

Le ministre de l'éducation nationale
François Engongah Owono

Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation technologique
Vincent Moulengui Boukossou

Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances, du budget et de la privatisation
Paul Toungui

Décret n° 515/PR du 16 juin 2006 fixant les attributions en matière de gestion de la logistique, réfection et équipement des cabinets ministériels

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu les décrets n° 74/PR et 75/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du gouvernement;
Vu le décret n° 1939/PR/PM du 7 novembre 1992 portant organisation et attributions des services du premier ministre, chef du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'État;
Vu la lettre du président de la République, chef de l'État, n° 191/PR du 31 octobre 2003;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1°. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions en matière de gestion des cabinets ministériels et immeubles interministériels, et autres équipements relatifs à la logistique de l'ensemble du gouvernement.

Article 2. - Le secrétariat général du gouvernement est chargé d'assurer pour le compte du premier ministre, chef du gouvernement, la gestion administrative des cabinets ministériels et immeubles interministériels, ainsi que tous les autres équipements concernant le gouvernement. À ce titre, il procède aux affectations nécessaires et est l'ordonnateur en ce qui concerne les crédits relatifs :

- à l'acquisition des véhicules des membres du gouvernement et leur entretien,
- à la réfection et l'équipement des cabinets ministériels et immeubles interministériels,
- à la programmation et l'exécution des projets de construction des locaux ministériels et interministériels.

Article 3. - Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et qui prend effet à partir de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 16 juin 2006

El Hadj Omar Bongo Ondimba

Par le président de la République, chef de l'État,

Le premier ministre, chef du gouvernement

Jean Eyéghé Ndong

Arrêté n° 615/MEFBP

du 28 juin 2006

portant fixation des prix de vente publics maxima
des conditionnements de ciment CPJ 35
et CPJ 45 produits par la société Cingabor;

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation,
Vu la Constitution,
Vu les décrets n° 74/PR et n° 75/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du gouvernement;
Vu le décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du ministère de l'économie et des finances, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise;